

현지시정 및 시정요구

제 목 시공감리 등 수수료 정산 미 실시

관 련 부 서 경기북부지사

내 용

1. 업무 개요

경기북부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경기도 ○○○시, ○○○시 등 5개 시, 2개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 도시가스 시공감리 수수료 정산 필요

가. 관련규정 및 판단기준

가스시설에 대한 시공감리 수수료는 산업통상자원고시인 「액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」의 별표 7, 「도시가스시설등의 검사수수료 및 교육비 기준」 별표 5에서 정하는 시공감리 수수료 산출방법에 따라 해당 시공감리에 대한 수수료를 납부받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기북부지사에서 감사대상 기간(2022. 2. 1. ~ 2025. 1. 31.) 동안 실시한 시공감리에 대하여 수수료 정산의 적정여부를 점검한 결과, 공동주택 등 사용자

공급관에 대한 시공감리 및 일반도시가스사업자 배관에 시공감리 일부에서 감리 대상 길이 감소분에 대한 수수료 환불을 정산하지 않은 사례 3건(재정조치 금액 총 574,000원)이 확인되었다.

[표 1] 시공감리 수수료 정산 필요 내역

연번	업소명 또는 공사명 (접수번호)	검사구분	금액(원)	추정사유	관련자 (검사원)
1	A	시공감리 (공동주택)	***,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (621m → 419m)	○○○
2	B	시공감리 (공동주택)	***,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (519m → 278m)	○○○
3	C	시공감리 (일반배관)	***,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (22m → 18m)	○○○
환불금액 합계			***,***	-	

※ 자료출처 : 가스피아-수수료정산조회 출력 자료 및 검사처리 내역 비교

이에, 경기북부지사에서는 감사기간 동안에 위 [표 1]의 시공감리 수수료에 대해 환불 조치를 완료하였다.(상세내역 ‘첨부 1’ 참조)

2. LPG특정사용시설 정기검사 이중신청 등 환불 미 실시

가. 관련규정 및 판단기준

한국가스안전공사(이하 “공사”라고 한다)에서는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 제61조(권한의 위임·위탁) 제2항 제11호에 의거, LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 업무를 수행하고 있으며, 액법 제44조 (액화석유가스 사용시설의 설치와 검사 등) 제4항에 따라 액화석유가스 특정사용자

는 LPG특정사용시설에 대해 정기적으로(연 1회) 검사(이하 “정기검사”라 한다)를 받아야 한다.

이때 액법 제60조(수수료 등) 제2항 제10호에 따라 LPG특정사용시설의 정기 검사를 받으려는 자는 같은 법 시행규칙 제71조(액화석유가스 특정사용시설의 검사) 제6조에 따라 정기검사 신청서를 공사에 제출하고 「검사수수료 및 교육비 등의 기준」(이하 “검사수수료 기준”이라 한다)에서 정하는 검사수수료를 납부해야 한다.

검사수수료 기준 ‘Ⅲ. 액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준’ 제3호에 따르면 검사수수료는 신청 시 현금 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 납부하며 납부한 수수료 및 교육비는 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 수수료를 중복 또는 초과하여 납부하였거나 검사를 받기 전 신청인이 접수를 취소하는 경우에만 검사수수료를 반환할 수 있도록 정하고 있다.

또한, 공사 「회계처리지침」(이하 “지침”이라 한다) 제5조(수입금 및 가수금의 환불) 제1항에 따라 광역본부·본부·지사(이하 “지역”이라 한다)에 신청된 검사수수료의 환불은 지침 ‘별표 1’에서 정하는 원인행위(이중 납부, 검사 대상 제외, 용량(길이) 감소 등)에 해당하면 수입금 통장에서 인출하여 계좌이체를 통해 환불하도록 정하고 있다.

위 내용을 종합하면 지역에 신청된 LPG특정사용시설 정기검사의 경우 이중 납부 등의 환불 사유에 해당하면 정기검사 신청인에게 환불해야 함을 알 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기북부지사에서 감사대상 기간(2022.4.1. ~ 2024.12.24.) 동안 신청하여 감사 종료일 현재까지 미처리 상태로 남아 있는 LPG특정사용시설 정기검사 잔량에

대한 미처리 사유를 확인한 결과, **건(합계: *,***,***원) 모두 '이중 납부', '검사 대상 제외' 등으로 지침에서 정하는 환불 대상에 해당함에도 현재까지 환불 처리하지 않은 사례가 확인되어 시정 조치가 필요하다. (상세 내역 '첨부 2' 참조)

[첨부 1, 2 생략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

- ① 시공감리 수수료에 대하여 기준 오적용, 정산 미실시 등으로 추징을 누락하는 사례가 발생하지 않도록, 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며 (현지시정_회보불요)
- ② [첨부 2]와 관련, LPG특정사용시설 정기검사 건으로 신청받았으나 환불 대상에 해당하는 시설의 검사수수료에 대하여 환불 처리를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)